

1500509-51.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500509-51.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500509-51.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE LIMA ISMAEL e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

BRUNO DE LIMA ISMAEL e JOÃO DE ANDRADE DA SILVA foram denunciados como incurso, por 13 vezes no caput c.c. § 2º, ambos do artigo 32 da Lei nº 9.605/98; por 51 vezes no caput do artigo 32 da Lei nº 9.605/98; por 59 vezes no inciso III do § 1º do artigo 29 Lei nº 9.605/98; e por 5 vezes no inciso III do § 1º c.c. inciso I do § 4º, ambos do artigo 29, da Lei nº 9.605/98; todos combinados com o artigo 29 do Código Penal.

Narra a denúncia que entre data incerta e o dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 13h18min, na rua Alberto Vieira da Cunha, 152, Chácara Maria Francisca, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, guardavam, tinham em cativeiro ou depósito e expunham à venda 64 espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, sem a devida

permissão, licença ou autorização da autoridade competente, dos quais 5 animais eram de espécies consideradas ameaçadas de extinção.

Consta, ainda, que entre data incerta e o dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 13h18min, na rua Alberto Vieira da Cunha, 152, Chácara Maria Francisca, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, praticaram ato de abuso, maus-tratos, feriram ou mutilaram 64 animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, dos quais 13 animais morreram em razão da conduta dos denunciados.

Recebida a denúncia, o réu Bruno foi citado (fl. 233) e apresentou resposta à acusação (fl. 251).

Desmembrou-se o feito para o acusado João de Andrade da Silva (fls. 276 e 287-9).

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se o réu Bruno.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 03-7), auto de exibição e apreensão (fls. 28-9), fotografias de fls. 37-40, informações do CRAS PET - Fundação Parque Zoológico de São Paulo (fls. 66-93 e 134-7), laudo pericial das caixas apreendidas (fls. 94-102), laudo pericial das ferramentas (fls. 108-10), laudos periciais dos celulares e máquina do mercado pago (fls. 103-7 e 213-7) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, em solo policial, o réu Bruno permaneceu em silêncio (fl. 12).

Sob o contraditório, negou a prática delitiva, alegando que foi indevidamente incriminado pelos guardas civis municipais, já que estava em um bar e não transportava nenhum animal. Não conhece o acusado João e os guardas municipais (mídia digital).

A versão do réu está isolada do conjunto probatório.

Os guardas civis municipais, na fase administrativa, historiaram que (sic) "realizavam patrulhamento pela região dos fatos, quando receberam denúncia anônima, de que local supra, haveria um cativado de aves e animais silvestres, que eram comercializados pelos responsáveis de lá, os quais, segundo informações recebidas deste popular, tinham as seguintes características: um deles, nesta data, estaria trajando bermuda jeans e camiseta branca, medindo cerca de 1,80m de altura, aparentando ter vinte cinco anos de idade; seu parceiro, estaria trajando bermuda, predominantemente preta, camiseta lilás, seria um pouco calvo e aparentaria cerca de 30 anos de idade. Aduz que diante desse informe, de imediato, seguiram em direção ao local indicado, onde puderam observar um indivíduo com tais características, a saber, meio calvo, vestindo uma bermuda em boa parte preta e camiseta lilás, carregando consigo uma caixa de papelão, sendo que este, ao vê-los e perceber a iminente abordagem, tentou se por em fuga por uma viela ali existente, contudo, foi alcançado e detido, bem como identificado com sendo JOÃO DE ANDRADE DA SILVA. Aduz, igualmente, que submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi

encontrado sob suas vestes, entretanto, verificaram que dentro da caixa que aquele indivíduo transportava, haviam dois macacos, aparentemente da raça sagui. Explicou que, indagado a respeito, informalmente, JOÃO DE ANDRADE admitiu que em parceria de outro indivíduo, criavam e comercializavam variados animais e aves silvestres. Quanto a este, esclareceu que, tomando por base as características que lhes foram transmitidas pelo denunciante, avistaram-no no interior do veículo GM Cobalt, placas FLF8173, que estava estacionado próximo da referida viela, à espera de JOÃO DE ANDRADE. Também abordado, identificaram-no como sendo BRUNO DE LIMA ISMAEL, que, por sua vez, informalmente, também admitiu a parceria criminosa com JOÃO. Narrou, também, os mencionados guardas municipais, que ao diligenciarem por aquela viela, descobriram o local onde funcionava tal criadouro, vez que, a partir de sua área externa, puderam avistar sacos de ração, parcialmente consumidos. Disse que ao ingressarem no local, logo na entrada, sobre um desses sacos de ração, avistaram uma ave, possivelmente da espécie pássaro preto, morta. Disse ainda que vistoriando o local, descobriram inúmeros (dezenas) de animais silvestres presos em gaiolas minúsculas, dentre eles, outros macacos e iguanas, bem como, algumas variadas espécies da fauna, alguns deles feridos - especialmente outro pássaro preto, que aparentava estar com uma das asas quebrada. Descreveu o local como abafado, úmido e pouco ventilado, entendendo que todas as aves e animais ali mantidos sofriam maus-tratos, seja por essa circunstância, seja pelas diminutas gaiolas que eram mantidos, sejam pelas caixas de papel, lá existentes, com pequenos furos nas laterais, que usavam para transportá-los" (fls. 08-11).

Em juízo, o guarda civil municipal Marcelo afirmou que recebeu denúncia anônima de um munícipe sobre a comercialização ilegal de animais. Abordou o réu Bruno, em via pública, carregando uma caixa com um animal dentro. Ato contínuo, Bruno conduziu-o até o local onde os outros animais e seu comparsa estavam. Informalmente, o acusado confessou a prática do delito. Acrescentou que os animais estavam em situação de maus-tratos, recordando-se de ter visto um pássaro morto, inclusive. Explicou que o local da abordagem era um "barraco", utilizado somente para manter os animais (mídia digital).

O guarda civil municipal Cláudio, da mesma forma que seu colega de farda, disse que um munícipe apresentou denúncia anônima a respeito dos fatos, descrevendo as vestes dos suspeitos. Em diligências pelo local, conseguiram abordar um dos denunciados em via pública, carregando uma caixa com dois macacos, enquanto o outro tentou fugir, porém também foi detido. Os suspeitos indicaram o cativeteiro onde estavam os animais. Informalmente, eles confessaram a prática delitiva e disseram que utilizavam aquela casa para a comercialização de animais silvestres. Afirmou que era evidente a situação de maus-tratos, já que encontraram um pássaro morto, outro com a asa quebrada, muita sujeira, além de gaiolas apertadas, algumas com pouca comida e outras sem nenhum alimento (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de guardas municipais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial, o que também se aplica aos guardas civis municipais. Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres

Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Ressalta-se que pequenas divergências, acerca de elementos periféricos da abordagem, não são aptas a invalidar os depoimentos prestados pelos GCMs durante a instrução. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os guardas tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu.

Assim, os crimes descritos na denúncia encontram-se devidamente configurados pelo conjunto probatório colhido na fase administrativa e em juízo.

Os guardas municipais, em exata correspondência com a denúncia anônima, localizaram o réu e o acusado João, transportando animais em uma caixa, ocasião em que eles admitiram informalmente a prática delitiva e indicaram o local do suposto criadouro.

Anote-se que foi apreendida uma máquina de cartão, que esteve cadastrada em nome do réu Bruno de Lima Ismael, em data compatível aos fatos apurados neste feito, conforme informações obtidas com o Mercado Pago (fls. 167-8), a indicar a comercialização dos animais silvestres, como informado na denúncia anônima.

Destaca-se que não houve invasão de domicílio, como brevemente sustentado pela Defesa à fl. 335.

Há nos autos elementos aptos a indicar que havia fortes indícios da existência de animais silvestres no interior da casa em questão, notadamente a denúncia anônima, corroborada pela localização dos réus em poder de uma caixa com dois saguis, além do encontro de sacos de ração parcialmente consumidos na porta do imóvel, além de uma ave morta sobre um desses sacos. Ainda, os agentes municipais foram uníssonos em dizer que os próprios acusados indicaram à equipe o local de depósito dos animais.

Cumprе frisar que o crime do art. 29 da Lei nº 9605/98 é permanente, permitindo-se à autoridade policial, a partir da fundada suspeita, ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, sem mandado judicial ou permissão do morador (Ap. 0000990-27.2014.8.03.0006 -AP, Câmara Única, rel. Carlos Tork, 21.06.2016, v.u.). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS [...] DOMICÍLIO - VIOLAÇÃO - FLAGRANTE - ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALCANCE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, a ocorrência, no momento, de crime, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de autorização judicial. [...] (HC 159017, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019 - grifo nosso).

No mais, pela prova oral colhida e fotografias de fls. 37-40, restou evidenciado que o imóvel era um cativeiro abafado, úmido e pouco ventilado, onde foram resgatados inúmeros animais silvestres, que estavam presos em "gaiolas" apertadas, algumas com pouca comida, além de muita sujeira.

Segundo os pareceres técnicos do Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê - Fundação Parque Zoológico de São Paulo, das 64 espécimes resgatadas, 53 tiveram que ser postas em reabilitação, sendo que 26 apresentavam lesões, 13 tinham "sinais de diarreia", 31 apresentavam "rêmiges gastas" (penas do voo), enquanto 03 morreram, sendo 1 picharro, 1 pássaro-preto e 1 iguana (fls. 66-93).

Posteriormente, foi esclarecido que 13 animais morreram desde o dia do depósito (1/3/2021), em decorrência das condições em que chegaram (lesões); 32 animais foram

reabilitados e 17 ainda estão em processo de reabilitação (fls. 134-7).

Relevante também o laudo pericial de fls. 94-102, em foi constatado: (sic) "uma caixa de papelão de formato retangular, [...] que constituía a embalagem do produto BLENDED SCOTCH WISKHY, da marca aparente de fabricação WHITE HORSE, de dimensões 270mm (duzentos e setenta milímetros) X 100mm (cem milímetros) X 100 (cem milímetros), usada, que aqui veio ter vazia, com recortes em suas faces e parcialmente envolta em segmentos de fita adesiva de cor bege. Internamente foram observadas sujidades de cor marrom. [...] Uma caixa de papelão de formato retangular, [...] que constituía a embalagem do produto LEITE INTEGRAL, da marca aparente de fabricação HÉRCULES, de dimensões 180mm (cento e oitenta milímetros) X 100mm (cem milímetros) X 65 (sessenta e cinco milímetros), usada, que aqui veio ter vazia, com recortes em suas faces. Internamente foram observadas sujidades e penas de aves aderidas à superfície interna das paredes desta caixa."

Evidente, portanto, que o réu tinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente e que os animais resgatados sofreram maus-tratos, não havendo dúvidas a respeito da prática dos crimes previstos nos artigos 29 e 32 da Lei nº 9.605/98.

Caracterizada a causa de aumento prevista no inciso I do § 4º do art. 29 do mesmo diploma legal, porquanto constatado o aprisionamento de espécies ameaçadas de extinção, notadamente um azulão, uma coruja-orelhuda, duas iguanas e um macaco-prego (cf. fls. 73, 79 e 80).

Da mesma forma, comprovada a majorante do § 2º do art. 32 da Lei dos Crimes Ambientais, já que diversos animais morreram em virtude dos maus-tratos praticados pelo réu, de acordo com os documentos de fls. 66-93 e fls. 134-7.

Ademais, percebe-se que foram vários os crimes dos artigos 29 e 32 da Lei nº 9.605/98 praticados, cada qual em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, porque nas mesmas condições lugar e maneira de execução o réu manteve os animais em cativeiro e praticou maus-tratos.

MANTENÇA EM CATIVEIRO DE ANIMAIS DE FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO - materialidade - parecer, o termo circunstanciado e a prova oral confirmaram que eram mantidos em cativeiro espécimes nativos da fauna silvestre, quais sejam, 85 pássaros, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente - insignificância que não pode ser aplicada ao caso. MANTENÇA EM CATIVEIRO DE ANIMAIS DE FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO - autoria - policiais que confirmam a prática delitiva - causa de aumento que deve ser mantida - parcela dos pássaros ameaçados de extinção - dolo demonstrado. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS SILVESTRES - materialidade - relatório veterinário, o parecer, o termo circunstanciado e a prova oral confirmaram envolvendo animais silvestres. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS SILVESTRES - autoria - policiais que confirmaram a prática delitiva - validade - impossibilidade de se reconhecer a insignificância. PENAS - pena mantida tal como fixada - delito de manutenção em cativeiro no qual incidiu a majorante e maus tratos no qual a pena foi mantida no mínimo - concurso formal - aumento mantido - concurso material entre os delitos - manutenção. REGIME - inicial aberto - manutenção. SUBSTITUIÇÃO - prestação de serviços à comunidade e multa. RESSARCIMENTO - provimento ao recurso ministerial para condenar os acusados a ressarcir os danos causados. (TJSP; Apelação Criminal 0089839-95.2014.8.26.0050; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018).

CRIME AMBIENTAL - Artigos 29, § 1º, inciso III e § 4º, inciso I, por 110 vezes, e 32, caput, c.c. o § 2º, por 66 vezes, ambos da Lei nº 9.605/98 - Autoria e materialidade comprovadas - Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta - Impossibilidade - Hipótese de correção de erro aritmético

no cálculo das penas – Concurso material de crimes caracterizado pelas distintas condutas de guardar e ter aves em cativeiro (art. 29) e maus tratos (art. 32) – Réu beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Regime fundamentadamente imposto. Apelo desprovido, com determinação. [...] Nesse particular, conforme bem asseverou a d. Procuradoria de Justiça, foi “corretamente reconhecida a multiplicidade de delitos, ante o grande número de aves mantidas em cativeiro e em situação de maus-tratos. Não se pode considerar os referidos delitos praticados contra animais diversos como crime único, sobretudo por se tratar de sujeitos viventes e sencientes distintos, os quais merecem individualmente proteção” [...] (TJSP; Apelação Criminal 0041183-68.2018.8.26.0050; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022).

Dessa forma, comprovados os delitos, passa-se a dosagem das penas.

Em razão do concurso formal, dosam-se as penas dos crimes mais graves.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos delitos no mínimo legal, qual seja, 06 meses de detenção e 10 dias-multa para os crimes previstos no art. 29 da Lei 9605/98 e 03 meses de detenção e 10 dias-multa para os crimes previstos no art. 32 da Lei 9605/98.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última etapa, aumenta-se 1/2 à pena do crime do art. 29, diante da causa de aumento do inciso I do § 4º do mesmo dispositivo legal (espécies ameaçadas de extinção), perfazendo 09 meses de detenção e 15 dias multa. Além disso, aumenta-se 1/6 à reprimenda do crime do art. 32, em razão do § 2º do mesmo dispositivo legal (se dos maus-tratos resulta morte do animal), atingindo 03 meses e 15 dias de detenção e 11 dias-multa.

Ainda, considerando o concurso formal entre os 64 crimes previstos no art. 29 e no art. 32 da Lei 9605/98, majoram-se as reprimendas de cada delito em 1/2, nos termos do art. 70 do Código Penal, totalizando 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção e 22 dias-multa e 05 meses e 07 dias de detenção e 16 dias-multa, respectivamente.

Por fim, aplicada a regra do concurso material entre os crimes em comento, somam-se as penas, definindo-se a condenação em 01 ano, 06 meses e 22 dias de detenção e 38 dias-multa.

O regime de inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal e do art. 7º da Lei nº 9605/98, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas no prazo da pena corporal imposta e prestação pecuniária à entidade pública no valor de um salário mínimo, na forma de cestas básicas, em benefício de entidade beneficente, sem prejuízo da multa fixada.

Considerando o requerimento ministerial de fl. 182, deixo de arbitrar valor mínimo de reparação do dano, nos termos do inciso IV do art. 367 do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei 9605/98, ante a ausência de produção de prova nesse sentido, sob o contraditório.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu BRUNO DE LIMA ISMAEL, qualificado nos autos, às penas de 01 ano, 06 meses e 22 dias de detenção, no regime inicial aberto, e 38 dias-multa, no unitário mínimo, substituída a pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma acima especificada, por incursão, por 13 vezes, no caput c.c. § 2º, ambos do artigo 32 da Lei nº 9.605/98; por 51 vezes, no caput do artigo 32 da Lei nº 9.605/98; por 59 vezes, no inciso III do § 1º do artigo 29 Lei nº 9.605/98; e, por 5 vezes, no inciso III do § 1º c.c. inciso I do § 4º, ambos do artigo 29, da Lei nº 9.605/98; todos na forma dos artigos 70 e 69 do Código Penal.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Em relação aos objetos apreendidos (fls. 28-9), nos termos dos artigos 122 e 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, aguarde-se eventual provocação do interessado no prazo de 90 dias do trânsito em julgado, desde que comprovada a propriedade. Decorrido o prazo, sem manifestação, determino o perdimento, para posterior destruição.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA